

РПУА: ЛОКАЛЬНА ПСЕВДОНІМІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК УМОВА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДІАЦІЇ

Ключові слова: медіація, конфіденційність, штучний інтелект, персональні дані, псевдонімізація, ODR, українська мова.

Актуальність

Генеративний штучний інтелект (ШІ) швидко стає щоденним інструментом юристів і медіаторів: він допомагає скласти резюме позицій сторін, структурувати інтереси, підготувати порядок денний зустрічі, сформулювати варіанти рішень або перший проєкт медіаційної угоди. Міжнародна медіаторська спільнота вже розглядає ШІ як питання практичної політики, а не теоретичної дискусії, водночас прямо називаючи серед ключових ризиків загрозу конфіденційності переговорів [7]. Аналогічні застереження містять настанови для арбітражу [10], рекомендації Європейської комісії з ефективності правосуддя (СЕРЕJ) щодо генеративного ШІ [9] та публікації Національної асоціації адвокатів України [8].

Для медіації ця проблема особливо гостра, адже конфіденційність — не побажання, а один із базових принципів процедури, без якого сторони не будуть відвертими. Мета цих тез — показати, як можна використовувати потужні хмарні моделі ШІ, не передаючи їм персональних даних сторін, і представити відкритий інструмент РПУА, створений саме для цього.

Проблема: конфіденційність медіації та хмарний ШІ

Закон України «Про медіацію» визначає конфіденційною інформацією «всю інформацію, яка стала відома під час підготовки до медіації та проведення медіації», зокрема факти й обставини, судження та пропозиції сторін і зміст угоди; медіатор не має права її розголошувати, а за розголошення несе відповідальність, передбачену законом (ст. 6) [1]. Модельний закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію так само встановлює, що вся інформація, пов'язана з медіацією, має залишатися конфіденційною, якщо сторони не домовилися про інше (ст. 10) [6]. Водночас тексти медіації майже завжди містять персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» [2]: прізвища, адреси, номери телефонів, РНОКПП, банківські реквізити, номери судових справ.

Коли медіатор вставляє такий текст у публічний чат-бот, дані залишають його комп'ютер і опиняються на серверах стороннього постачальника, часто за кордоном. СЕРЕJ прямо попереджає, що генеративний ШІ може розкрити введені дані третім особам без наміру користувача, а самі дані можуть бути використані для подальшого навчання моделі [9]. Умови обробки залежать від конкретного сервісу, типу облікового запису й налаштувань: у споживчих продуктах введений контент може використовуватися для вдосконалення моделей [8], [13]. Відомі й реальні інциденти: у 2023 році інженери Samsung передали в ChatGPT конфіденційний програмний код і записи внутрішніх нарад, після чого компанія обмежила використання таких сервісів [11]. А у спорі The New York Times проти OpenAI суд зобов'язав постачальника зберігати розмови користувачів, а згодом — передати мільйони знеособлених журналів чатів іншій стороні [12]. Тобто навіть те, що користувач вважав «видаленим», може стати предметом судового процесу.

Отже, медіатор опиняється перед дилемою: або відмовитися від ШІ й втратити його переваги, або ризикувати порушенням професійного обов'язку конфіденційності. Ручне

«знеособлення» тексту — довге, монотонне і схильне до помилок, особливо для української мови, де одне прізвище може мати з десяток відмінкових форм.

Ідея рішення: псевдонімізація замість анонімізації

Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR) визначає псевдонімізацію як таку обробку, після якої дані вже не можна пов'язати з конкретною особою без додаткової інформації, що зберігається окремо й захищається [4]. Європейська рада із захисту даних (EDPB) у настановах 01/2025 пояснює: персональні дані замінюються ідентифікаторами, а для зворотного зв'язування потрібна додаткова інформація — наприклад, таблиця відповідності; псевдонімізація є визнаним заходом захисту даних [5]. Найважливіше для нашої теми: СЕРЕJ у настановах 2025 року рекомендує псевдонімізувати персональні дані локально, ще до завантаження в систему ШІ [9].

На відміну від повної анонімізації, псевдонімізація зворотна. Для медіатора це принципово: ШІ має працювати з повним змістом конфлікту (хто кому, що і коли), але не знати, хто саме ці люди. Після отримання відповіді медіатор повертає справжні імена у текст, і результат знову придатний для роботи зі сторонами.

Що таке PPIUA

PPIUA (від англ. Personally Identifiable Information + UA) — відкрита програма, що автоматично знаходить персональні дані в українських юридичних, судових і медіаційних текстах, замінює їх умовними позначками і згодом відновлює оригінал [19]. Програма поширюється безкоштовно за ліцензією Apache 2.0, а її вихідний код відкритий для перевірки. Головна властивість: **PPIUA працює повністю на комп'ютері медіатора, без передачі даних у хмару** [19].

Програма розпізнає типові для українських документів дані: прізвища, імена та по батькові (зокрема ініціали й усі відмінкові форми), РНОКПП (з перевіркою контрольної суми), коди ЄДРПОУ, МФО банків, IBAN, номери паспортів та ID-карток, телефони, електронні адреси, вебадреси, поштові адреси, номерні знаки транспортних засобів, номери судових справ і назви організацій [19]. Тексти можна вставити вручну або завантажити з файлів PDF чи Word.

Як це виглядає на практиці (вигаданий приклад):

Оригінал (залишається у медіатора)	Текст, що передається ШІ
Андрій Мельник вимагає від ТОВ «Альфа-Трейд» повернення 120 000 грн. 12.03.2026 представник товариства зустрівся з Андрієм Мельником. Тел. +380 67 123 45 67, справа № 757/12345/23-ц.	<PERSON_1> вимагає від <ORG_1> повернення 120 000 грн. 12.03.2026 представник товариства зустрівся з <PERSON_1>. Тел. <PHONE_1>, справа № <CASE_NUM_1>.

Зауважимо: суми, дати й суть претензій залишаються, тому ШІ може повноцінно аналізувати конфлікт. Різні відмінкові форми одного імені («Андрій Мельник», «Андрієм Мельником») отримують одну й ту саму позначку <PERSON_1>, тож ШІ «розуміє», що йдеться про одну особу.

Архітектура простими словами

З погляду користувача PPIUA — це вебсторінка, яка відкривається у звичайному браузері, але «сервер» працює на тому ж комп'ютері (адреса 127.0.0.1), тож текст нікуди не надсилається [19]. Усередині програма складається з чотирьох логічних частин:

- **«Мовний експерт»** — готова українська мовна модель spaCy, навчена на новинних текстах; вона за контекстом визначає, де в реченні ім'я людини, назва організації чи місце [17]. Можна обрати точнішу (повільнішу) або легшу (швидшу) модель.
- **«Набір правил для українських документів»** — спеціальні розпізнавачі, які автор додав до відкритої платформи Microsoft Presidio [16]: вони знають формат РНОКПП,

IBAN, номерів справ, автомобільних номерів тощо і перевіряють, чи номер справді коректний.

- «Граматичний помічник» — морфологічний аналізатор `rumorphy3` [18], що зводить будь-яку відмінкову форму імені до називного відмінка; завдяки цьому одна людина завжди має одну позначку.
- «Словник відповідностей» — таблиця «позначка → справжнє значення» (наприклад, `<PERSON_1>` → Андрій Мельник). Це і є «ключ» у розумінні GDPR та EDPB [4], [5]: він ніколи не залишає комп'ютер медіатора і потрібен лише для відновлення тексту.

Робочий процес медіатора виглядає так:

Крок	Що відбувається	Де знаходяться дані
1. Підготовка	Медіатор вставляє текст або відкриває PDF/Word у РІУА	Лише на комп'ютері медіатора
2. Псевдонімізація	Програма знаходить дані й замінює їх позначками; медіатор переглядає результат, може додати пропущене або прибрати зайве	Лише на комп'ютері медіатора
3. Робота з ШІ	Медіатор копіює псевдонімізований текст у будь-який сервіс ШІ і отримує відповідь	У хмарі — лише текст із псевдонімами
4. Відновлення	Відповідь ШІ вставляється назад, програма за словником повертає справжні імена	Лише на комп'ютері медіатора

Принципово важливий крок 2: остаточне рішення про те, що вважати конфіденційним, ухвалює людина, а не алгоритм. Такий підхід відповідає вимогам професійної відповідальності, на яких наголошують і НААУ [8], і СЕРЕJ [9].

Обмеження та рекомендації для практики

Псевдонімізація суттєво знижує ризик, але не робить дані анонімними: за позицією EDPB, псевдонімізовані дані залишаються персональними, доки існує ключ для їх відновлення [5]. Тому варто пам'ятати про таке:

- автоматичне розпізнавання не є безпомилковим, особливо для рідкісних імен, суржику чи незвичного форматування — результат завжди слід переглянути;
- людину можна впізнати й без імені — за унікальним контекстом («єдиний нотаріус у селищі», «головний інженер заводу»); такі деталі медіатор має узагальнити вручну;
- про використання ШІ доцільно домовитися зі сторонами заздалегідь, наприклад, окремим пунктом договору про проведення медіації.

Висновки

Конфіденційність і штучний інтелект у медіації не мають бути взаємовиключними. Локальна псевдонімізація дозволяє медіатору отримати переваги сучасних моделей ШІ і водночас дотриматися ст. 6 Закону України «Про медіацію» та принципів захисту персональних даних. РІУА пропонує для цього відкритий, безкоштовний і зрозумілий інструмент, адаптований до української мови та українських документів. Автор запрошує медіаторів до тестування програми, зворотного зв'язку та спільного розвитку проєкту: <https://github.com/KozlitiN/PIUA>.

Список використаних джерел

1. Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 № 1875-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20>
2. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
3. Проєкт Закону про захист персональних даних № 8153 від 25.10.2022. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/40707>

4. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Art. 4(5). URL: <https://gdpr.eu/article-4-definitions/>
5. European Data Protection Board. Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation. Adopted 16 January 2025. URL: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-01/edpb_guidelines_202501_pseudonymisation_en.pdf
6. UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation (2018). URL: https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/en/annex_ii.pdf
7. Peña Morante V. The Rise of AI in Mediation: Friend or Foe? International Mediation Institute. 30.04.2026. URL: <https://imimediation.org/2026/04/30/the-rise-of-ai-in-mediation-friend-or-foe/>
8. Місяць А. Дисциплінарні аспекти використання ШІ адвокатом. Національна асоціація адвокатів України. 10.08.2026. URL: <https://unba.org.ua/publications/12096-disciplinari-asp-ekti-vikoristannya-shi-advokatom.html>
9. CEPEJ. Guidelines on the Use of Generative Artificial Intelligence for Courts. CEPEJ(2025)18Final. Strasbourg, 2025. URL: <https://rm.coe.int/cepej-2025-18final-en-draft-guidelines-on-the-use-of-generative-ai-for/48802a4ad1>
10. Silicon Valley Arbitration & Mediation Center. Guidelines on the Use of Artificial Intelligence in Arbitration. 1st ed. 2024. URL: <https://svamc.org/wp-content/uploads/SVAMC-AI-Guidelines-First-Edition.pdf>
11. Samsung Employees Leaked Confidential Data to ChatGPT. Gizmodo. 06.04.2023. URL: <https://gizmodo.com/chatgpt-ai-samsung-employees-leak-data-1850307376>
12. OpenAI loses fight to keep ChatGPT logs secret in copyright case. Reuters. 03.12.2025. URL: <https://www.reuters.com/legal/government/openai-loses-fight-keep-chatgpt-logs-secret-copyright-case-2025-12-03/>; див. також: OpenAI. How we're responding to The New York Times' data demands. URL: <https://openai.com/index/response-to-nyt-data-demands/>
13. OpenAI. Data Controls FAQ. OpenAI Help Center. URL: <https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-in-chatgpt>
14. Біла книга з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри. Версія для консультацій. Червень 2024. URL: <https://ai.thedigital.gov.ua/vision>
15. Katsh E., Rabinovich-Einy O. Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes. New York : Oxford University Press, 2017. 264 p.
16. Microsoft Presidio: Data Protection and De-identification SDK. URL: <https://github.com/microsoft/presidio>
17. spaCy. Ukrainian models documentation (uk_core_news_trf, uk_core_news_lg, uk_core_news_sm). URL: <https://spacy.io/models/uk/>
18. pymorphy3: Morphological analyzer for Russian and Ukrainian languages. URL: <https://github.com/noplagerism/pymorphy3>
19. Козлітін І. PIIUA — веб-сервіс псевдонімізації персональних даних для української мови. GitHub, 2026. URL: <https://github.com/KozlitiI/PIIUA>